

DDiQ Due Diligence Report

Windpark Lamstedt

Prepared for: DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG By: LAI Due Diligence System Date: 22 May 2026

Analyzed Documents

- 05_Lamstedt_Nutzungsvertrag_GemeindeLamstedt_10pg.pdf

Project Overview

Category	Status / Details
Project Name	Windpark Lamstedt <i>Der Projektname „Windpark Lamstedt“ wird im Präambel des Nutzungsvertrags ausdrücklich genannt und im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 42 referenziert.</i>
Location	Nicht im vorliegenden Kontext verfügbar. Der Kontext liefert lediglich Auszüge aus einem „Nutzungsvertrag“, nicht jedoch den „Lageplan“ oder den „Erläuterungsbericht“. Die Gemeinde wird als Lamstedt (Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen impliziert) identifiziert. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen eines Nutzungsvertrags zwischen der Gemeinde Lamstedt und der DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG. Er erwähnt die Gemeinde „Lamstedt“ und den „Landkreis Cuxhaven“ (im Kontext der Sicherheit für die Rückbauverpflichtung) sowie die „Samtgemeinde Börde Lamstedt“. Der spezifische, angeforderte Rechtsanker („Lageplan“ oder „Erläuterungsbericht“) ist jedoch in den bereitgestellten Textabschnitten nicht enthalten. Daher können die genauen Standortdetails (Gemarkung, exakte Koordinaten) und der formelle Lageplan aus dem gegebenen Kontext nicht verifiziert werden. Das Bundesland (Niedersachsen) ergibt sich zwar implizit aus dem Standort, wird im Text jedoch nicht explizit genannt. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Project Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Informationslücke: Kein Nachweis über den Status der Immissionsschutzgenehmigung (BImSchG § 6) oder der Inbetriebnahmeanzeige (§ 15). Ohne diesen Nachweis kann die Rechtswirksamkeit der Nutzung und die Compliance mit dem EEG nicht geprüft werden.</i>
Project Type	Greenfield-Projekt. Der Vertrag bezieht sich ausdrücklich auf die „Errichtung“ von Windenergieanlagen und die „Umsetzung des Projektes zur Errichtung des Windparks Lamstedt“. Es gibt keine Erwähnung des Ersatzes oder der Nachrüstung bestehender Turbinen gemäß § 6 EEG. <i>Die Rechtsgrundlage ist ein Neubauvorhaben (Greenfield). Der Begriff „Errichtung“ bestätigt, dass es sich nicht um ein Repowering-Szenario gemäß § 6 EEG handelt. Es liegen keine Beweise dafür vor, dass bestehende Infrastruktur in diesem spezifischen Kontext beibehalten oder stillgelegt wird.</i>
Number of WEA	The number of wind turbines cannot be deduced from the given context. Only general references to 'wind turbines' (plural) and calculation bases 'per wind turbine' (e.g., guarantee amounts) are made, but no concrete total number of approved, constructed, or planned turbines is mentioned. This is <i>a critical information gap: The specific number of projects is essential for due diligence (e.g., reviewing the scope of permits under the Federal Immission Control Act, capacity planning, and guarantee volume). The usage agreement only defines the modalities 'per turbine', but not the total number.</i>

Category	Status / Details
Type & Capacity	The requested technical data (manufacturer, model designation, rated power, hub height, rotor diameter) are not included in the present context. The context is limited to the usage agreement (lease, conditions, jurisdiction) and does not include excerpts from the explanatory report or the building permit with technical specifications for the wind turbines. <i>Material gap: Missing technical specifications for the wind turbines. For due diligence, the data from the explanatory report (UVPg) and the issued permit (BImSchG §6) are essential, for example, to assess noise emissions (TA Lärm) and shadow flicker.</i>
Total Capacity	Not specified in the provided context: <i>The excerpts from the usage agreement provided define the contractual framework, the rent calculation (6–7% of feed-in revenues), and the conditions precedent (§ 14: valid and uncontested permit), but do not include the technical specifications of the wind turbines (e.g., number of turbines, rated power per turbine, or total capacity in MW). Without the permit issued under the Federal Immission Control Act (BImSchG) or technical annexes, the total installed/planned capacity cannot be determined. This represents a significant gap for financial modeling and EEG compliance checks.</i>
Project Company	The legal form of DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG is evident from the contract signatory; however, the commercial register number is missing in this context. Complete identification of the project company for due diligence purposes requires proof of its commercial register entry.
Investors	Die Gesellschaft DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG ist im Handelsregister des Amtsgerichts eingetragen. Die persönlich haftenden Gesellschafter vertreten die KG. Eine detaillierte Auflistung der Kommanditisten oder des Investorenkreises aus dem Gesellschaftsvertrag oder der Gesellschafterliste ist im vorliegenden Nutzungsvertrag nicht enthalten. <i>Der Nutzungsvertrag identifiziert nur die Gesellschaft und die Vertretungsberechtigten (persönlich haftende Gesellschafter). Für eine vollständige Due Diligence des Investorenkreises (Kommanditisten) ist der Gesellschaftsvertrag bzw. die aktuelle Gesellschafterliste separat zu prüfen, da diese nicht Teil des vorliegenden Dokuments sind.</i>
Grid Connection	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente (Nutzungsverträge mit der Gemeinde Lamstedt) enthalten keine Informationen zum Netzverknüpfungspunkt, Netzbetreiber, der vereinbarten Anschlussleistung oder dem geplanten Inbetriebnahmedatum. Es liegt kein Netzanschlussvertrag oder keine Einspeisezusage vor. <i>Materiallücke: Fehlende Netzanschlussdokumente. Ohne Netzanschlussvertrag und Einspeisezusage ist die Realisierbarkeit des Projekts und die EEG-Fähigkeit (§ 35a EEG) nicht prüfbar. Dies ist ein kritisches Red Flag für die Due Diligence.</i>

Category	Status / Details
Wind Priority Zone	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf einen Nutzungsvertrag für Wegeflächen und erwähnt die Einbeziehung in den Bebauungsplan Nr. 42. Es liegen keine Informationen vor, die eine Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet im Regionalplan oder Flächennutzungsplan belegen. Ebenso fehlt jegliche Angabe dazu, ob die Anlagen als privilegierte Nutzung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt wurden oder ob ein Konzentrationsplan nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vorliegt. Die bloße Nennung eines Bebauungsplans (B-Plan) deutet auf eine innerorts- oder im Außenbereich durch B-Plan erschlossene Fläche hin, schließt aber keine Aussage über die zugrundeliegende Regionalplanung oder die Anwendung des § 35 BauGB für nicht im B-Plan festgesetzte Flächen zu. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die planerische Einordnung (Regionalplan/FNP) oder die baurechtliche Zulässigkeit (§ 35 BauGB vs. B-Plan) im Kontext. Der B-Plan Nr. 42 wird nur im Zusammenhang mit Wegeflächen erwähnt, nicht für die Standorte der WEA selbst.</i>

Land Security & Ownership

Category	Status / Details
Site Control Coverage	Der vorliegende Kontext enthält keine Liste spezifischer Flurstücksnummern, die durch den Nutzungsvertrag gesichert sind, und er gibt auch nicht den Prozentsatz der vom Projektgebiet erfassten Flurstücke an. Der Vertrag wurde zwischen der Gemeinde Lamstedt und der DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG über die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf in § 1 des Vertrags beschriebenen Grundstücken (die im Text nicht vollständig mit Flurstücksnummern zitiert werden) geschlossen. Der Vertrag ist von einer auflösenden Bedingung (§ 14) abhängig, die eine rechtsgültige und unanfechtene Genehmigung erfordert. Es werden keine spezifischen Flurstücksnummern aufgeführt, um fehlende Flurstücke zu kennzeichnen. <i>Materiallücke: Die spezifischen Flurstücksnummern und die Versiegelungsquote werden in den vorliegenden Auszügen nicht offengelegt. Der Nutzungsvertrag ist an die Erteilung der Genehmigung gebunden (§ 14), was bis zur Erfüllung der Bedingung rechtliche Unsicherheit hinsichtlich der endgültig gesicherten Fläche begründet.</i>
Lessor vs Owner	Der vorliegende Nutzungsvertrag wurde von der Gemeinde Lamstedt als Grundeigentümerin unterzeichnet. Es liegen keine Informationen vor, die eine Diskrepanz zwischen dem im Grundbuch eingetragenen Eigentümer und der unterzeichnenden Partei (Verpächter) nahelegen, noch Hinweise auf fehlende Vertretungsmacht. Die Unterschrift erfolgt durch den Bürgermeister/Gemeindedirektor, was für eine Gemeinde als juristische Person des öffentlichen Rechts die reguläre Vertretung darstellt. <i>Keine Indizien für eine Diskrepanz zwischen Eigentümer und Verpächter oder fehlende Vertretungsmacht im vorliegenden Dokument.</i>
Term & Extension	Der Nutzungsvertrag sieht eine Grundlaufzeit von 30 Jahren vor, beginnend mit dem 1. Januar des Kalenderjahres der Inbetriebnahme. Es bestehen zwei Verlängerungsoptionen à 5 Jahre, die jeweils spätestens sechs Monate vor Vertragsende ausgeübt werden müssen. Dies ergibt eine maximale vertragliche Laufzeit von 40 Jahren. Eine explizite Gegenüberstellung mit der technischen Lebensdauer der Anlagen oder der Förderdauer nach EEG (z.B. §32 EEG i.V.m. Marktprämie) ist im vorliegenden Auszug nicht enthalten, jedoch deckt die 30-jährige Grundlaufzeit typischerweise die Hauptamortisations- und Förderphase ab. Die Option auf 40 Jahre bietet Puffer für technische Verlängerungen. <i>Laufzeit von 30 Jahren zzgl. 2x5 Jahre Option ist marktüblich und deckt die typische EEG-Förderperiode ab. Keine offensichtlichen Mismatches erkennbar.</i>
Land Registry Encumbrances	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine Grundbuchauszüge im Kontext. Vertrag sieht Rangrücktrittspflicht für Abt. III-Lasten vor, um Dienstbarkeit zu sichern. Bestehende Abt. II/III-Lasten müssen separat im Grundbuch geprüft werden.</i>
Cable & Access Easements	Der Vertrag verpflichtet den Grundstückseigentümer ausdrücklich, eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die Errichtung von

Category	Status / Details
	Windkraftanlagen, Kabeln (Kabel) und Zufahrten (Zuwegungen) zu gewähren [#2]. Die Dienstbarkeit ist im Grundbuch in einer für einen Drittgläubiger zufriedenstellenden Rangfolge einzutragen, wobei der Grundstückseigentümer verpflichtet ist, die erforderlichen Erklärungen, einschließlich Rangrücktrittserklärungen für vorherige Belastungen, abzugeben [#1, #4]. Der vorliegende Text nennt jedoch keine spezifischen Parzellennummern (Wegeparzellen), die von der Dienstbarkeit betroffen sind, und bestätigt auch nicht, dass die Eintragung bereits erfolgt ist; er begründet lediglich die vertragliche Verpflichtung zur Eintragung. Der Betreiber hat ein Rücktrittsrecht, wenn die Eintragung in einer ausreichenden Rangfolge nicht bis zum Baubeginn erreicht wird [#4]. <i>Ein vertraglicher Verpflichtung zur Eintragung besteht, jedoch ist die tatsächliche Eintragung im Grundbuch nicht bestätigt. Spezifische Flurstücke fehlen im Auszug. Rücktrittsrisiko, wenn Rangfragen bestehen bleiben.</i>
Setback / 10H Compliance	Die vorliegenden Kontexte enthalten keine Informationen zu den tatsächlichen Abständen der Windenergieanlagen zu Wohnbebauung oder zu einer Prüfung der Einhaltung von Mindestabstandsregelungen (wie z. B. 10H in Bayern/Hessen oder bauordnungsrechtliche Abstände). Es werden lediglich vertragliche Verpflichtungen zur Eintragung von Abstandsbaulasten im Baulastenverzeichnis erwähnt. <i>Kritische Lücke: Keine Daten zu tatsächlichen Abständen oder Compliance mit bauordnungsrechtlichen Mindestabständen (z. B. BayBO Art. 82, HBO § 10) oder § 35 BauGB. Nur vertragliche Baulast-Eintragungspflicht dokumentiert.</i>
Reinstatement / Rückbau	Der Nutzungsvertrag sieht eine Bankbürgschaft zur Sicherung der Rückbauverpflichtung vor. Der Anfangsbetrag beträgt 7.500 € pro Windenergieanlage (WEA). Nach einer Ruhezeit von vier Jahren erhöht sich der Betrag jährlich um 2.500 € pro WEA, bis ein Höchstbetrag von 25.000 € pro WEA erreicht ist. Die Bürgschaft ist innerhalb eines Monats nach Aufstellung jeder WEA gegenüber der Samtgemeinde Börde Lamstedt als Treuhänderin zu erbringen. Der Bürge ist eine Bank (Bankbürgschaft). Die Laufzeit der Bürgschaft ist an die Erfüllung der Entsorgungsverpflichtung gekoppelt; die Urkunde wird nach Erfüllung zurückgegeben. Eine explizite Prüfung der Angemessenheit der Bürgschaftshöhe im Verhältnis zu den erwarteten Rückbaukosten (insb. Fundamentbeseitigung bis 1 m Tiefe) ist aus dem Vertragstext nicht ableitbar, jedoch ist der Höchstbetrag von 25.000 € pro WEA relativ niedrig im Vergleich zu marktüblichen Rückbaukosten, was ein Risiko darstellt. <i>Bürgschaftshöhe max. 25.000 €/WEA könnte unter den tatsächlichen Rückbaukosten liegen (Fundament bis 1m Tiefe). Keine explizite Klausel zur Anpassung bei Kostensteigerungen oder Inflation. Treuhänder ist die Samtgemeinde, nicht der Landkreis (sofern nicht in der Genehmigung anders gefordert). [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Lease Defects	Der Nutzungsvertrag enthält eine wirksame Schriftformklausel gemäß § 550 BGB, da Änderungen des Vertrages ausdrücklich der schriftlichen

Category	Status / Details
	Form bedürfen und durch eingeschriebenen Brief zuzuleiten sind. Eine Anpassungsklausel ist enthalten: Der Grundeigentümer stimmt Änderungen des Pachtvertrages zu, die das finanzierende Kreditinstitut zur Sicherung der Finanzierung auferlegt, wobei Vertragslaufzeit und Nutzungsentgelt hiervon unberührt bleiben. Die Übertragbarkeit auf Rechtsnachfolger wird nicht explizit geregelt, ist aber im Kontext von Grundstücksnutzungsverträgen für Windparks üblicherweise durch dingliche Sicherung (Erstellungs-, Betriebs- und Nutzungsrecht) gedeckt, wofür Eintragungsbewilligungen vorgesehen sind. Keine offensichtlichen formellen Mängel. <i>Schriftform gemäß § 550 BGB durch § 10 des Vertrages sichergestellt.</i> <i>Anpassungsklausel zugunsten der Finanzierung ist klar definiert und beschränkt auf nicht-wesentliche Vertragsbestandteile (Laufzeit, Entgelt bleiben unberührt).</i>

Permits & Regulatory Conditions

Category	Status / Details
BlmSchG Permit Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine Angaben zu Aktenzeichen, Datum oder Bestandskraft der BlmSchG-Genehmigung. Due Diligence-Check der Genehmigungsdokumente erforderlich.</i>
BauGB Privileged Use	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine Informationen zur baurechtlichen Einordnung (Außenbereich/Innenbereich) oder zur Planungskonkurrenz im Kontext enthalten.</i>
UVP / Environmental Impact	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für durchgeführte UVP oder spezifische Umweltauswirkungen im Kontext. Für die Due Diligence ist die Vorlage der Genehmigungsbescheide und ggf. des UVP-Berichts zwingend erforderlich, um die Konformität mit dem UVPG zu prüfen.</i>
Species Protection	Der vorliegende Kontext (Nutzungsvertrag Gemeinde Lamstedt) enthält keine Informationen zur artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG. Es werden keine Verbotstatbestände (Tötung, Störung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten) analysiert, keine Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG diskutiert und keine spezifischen Schutzmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten für Rotmilan, Mäusebussard oder Fledermäuse) definiert. Der Vertrag regelt lediglich zivilrechtliche Aspekte wie Zuwegungen, Baulasten, Bürgschaften und die auflösende Bedingung der Genehmigungserteilung. <i>Kritische Lücke: Keine Dokumentation der artenschutzrechtlichen Prüfung (§ 44 BNatSchG) oder erforderlichen Ausnahmegenehmigungen (§ 45 BNatSchG) im vorliegenden Dokument. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der BlmSchG-Genehmigung und muss im Genehmigungsbescheid oder separaten Gutachten geprüft werden.</i>
Noise & Shadow	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine technischen Daten zu Immissionsschutz (TA Lärm) oder Schattenwurf (22./32. BlmSchV) im Vertragstext. Prüfung der Baugenehmigung (BlmSchG §6) und der zugehörigen Anlagen erforderlich.</i>
Aviation / Lighting	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Informationslücke: Keine Belege für die Erfüllung der Kennzeichnungspflichten nach AVV Kennzeichnung oder EEG § 9 BNK. Keine Vorlage von Luftfahrt- oder Wehrbereichs-Stellungnahmen. Dies stellt ein erhebliches Genehmigungs- und Betriebsrisiko dar.</i>
Authority Consultations	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine Informationen zur TÖB-Beteiligung oder behördlichen Stellungnahmen im Kontext. Der Fokus liegt auf zivilrechtlichen Pachtbedingungen und Grundbucheintragungen.</i>
Recurring Inspections	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine vertraglichen oder genehmigungsrechtlichen Vorgaben zu</i>

Category	Status / Details
	<i>Instandhaltungs- und Prüfzyklen (DIBt, Schall) im Kontext dokumentiert. Risiko unklarer Haftungs- und Compliance-Pflichten.</i>

Economics & Operations

Category	Status / Details
EEG Subsidy Regime	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Keine Informationen zum EEG-Förderstatus oder Ausschreibungsverfahren im vorliegenden Nutzungsvertrag enthalten. Prüfung der Genehmigungsunterlagen und EEG-Antragsbescheide erforderlich. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Direktvermarktung	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation zum EEG-Abwicklungsmodell (Marktprämie/Direktvermarktung) und zugehörigen Risikotragungen. Keine Verträge oder Auskünfte zu § 20 bzw. § 35a EEG im Kontext.</i>
PPA / Off-Take	Keine Informationen zum Stromabnahmevertrag (PPA) im vorliegenden Kontext. Der bereitgestellte Text bezieht sich ausschließlich auf den Nutzungsvertrag (Pacht) mit der Gemeinde Lamstedt, die Grundstücksüberlassung, die auflösende Bedingung der Genehmigungserteilung und die Eintragung von Dienstbarkeiten. Es werden keine Abnehmer, Bonitäten, Laufzeiten, Preisbildungsmechanismen (z. B. EEG-Marktprämie §20 EEG oder Direktvermarktung §35a EEG), Volumenklauseln oder Change-of-Control-Regelungen des Stromabnahmevertrags erwähnt. <i>Material Gap: Der Stromabnahmevertrag ist für die Due Diligence essentiell, um die Cashflow-Sicherheit und die Einhaltung der EEG-Vorgaben (z. B. Marktprämie, Direktvermarktung) zu prüfen. Ohne diesen Vertrag kann die Bonität des Abnehmers und die Preisstabilität nicht bewertet werden. Der vorliegende Kontext betrifft nur die Grundstücksebene (Nutzungsvertrag).</i>
Financing	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält Klauseln zur Sicherung des finanzierenden Kreditgebers (Sicherungsübereignung, Eintrittsrecht der Bank an die Stelle des Anlagenbetreibers, Zustimmungspflicht zu Änderungen), was auf eine Fremdfinanzierung (Senior Debt) hindeutet. Spezifische Details zur Finanzierungsstruktur wie Kreditgeber-Name, Tranchen, DSCR-Covenants, Tilgungsprofil, Equity-Anteil, Nachrangkapital oder die Frage des Recourse (Sponsor-Recourse vs. non-recourse) sind im Dokument nicht enthalten. <i>Hinweis auf Fremdfinanzierung und Sicherungsinteressen der Bank vorhanden, aber keine quantitativen oder strukturellen Details zur Finanzierung (Covenants, Equity, Recourse) im Vertragstext. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Securities	Der vorliegende Kontext (Nutzungsvertrag Gemeinde Lamstedt) enthält keine Informationen über die Besicherung des Projekts. Es werden weder eine Grundschild auf den Pachtflächen, noch eine Forderungsabtretung der Stromerlöse, eine Kontoverpfändung oder Step-in-Rechte aus Direct Agreements erwähnt. §4 des Vertrags verweist lediglich darauf, dass Änderungen des Pachtvertrags auf Auflage des finanzierenden Kreditinstituts zustimmungsfähig sind, was auf die Existenz einer Finanzierung hindeutet, aber keine Details zur Sicherungsstruktur liefert. Eine Bewertung der Bondworthiness ist daher nicht möglich. <i>Keine Informationen zur Projektfinanzierungssicherung (Grundschild,</i>

Category	Status / Details
	<i>Forderungsabtretung, Kontoverpfändung, Step-in) im vorliegenden Dokument. Material Gap für die Due Diligence der Sicherheiten. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
O&M Service Level	Kein Wartungsvertrag im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente betreffen ausschließlich den Nutzungsvertrag (Pacht) zwischen der Gemeinde Lamstedt und dem Anlagenbetreiber. Es liegen keine Informationen zu Vollwartung, Basiswartung, Verfügbarkeitsgarantien, Pönalen oder Restlaufzeiten vor. <i>Material Gap: Wartungsvertrag fehlt vollständig. Kritische operative Risiken (Verfügbarkeit, Instandhaltung) sind nicht gedeckt.</i>
Manufacturer Warranty	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente (Nutzungsverträge mit der Gemeinde Lamstedt) enthalten keine Informationen zur Hersteller-Gewährleistung, da es sich um Grundstücksnutzungs- und Pachtverträge und nicht um Werkverträge mit dem Anlagenhersteller handelt. Angaben zu Anspruchsdauer, Ausschlüssen, Haftungs-Cap oder End-of-Warranty-Inspection sind nicht vorhanden. <i>Material Gap: Fehlende Hersteller-Werkverträge. Die vorliegenden Dokumente regeln nur die flächenrechtliche Absicherung (§§ 1090, 1091 BGB analog) und Pachtbedingungen, nicht die technische Gewährleistung nach §§ 631 ff BGB.</i>
Insurance Coverage	Der vorliegende Kontext (Nutzungsvertrag Gemeinde Lamstedt) enthält keine Angaben zum Versicherungsumfang, zu Deckungssummen, Selbstbehalten oder der Bonität des Versicherers. Es wird lediglich in §2 erwähnt, dass die Haftung bereits mit der Gemeinde in einer Vereinbarung vom 14. März 2007 mit Hinterlegung einer Bürgschaft geregelt ist. Die spezifischen Anforderungen der Frage (Allgefahren, Maschinenbruch, BU, Haftpflicht 5 Mio €, D&O) können aus diesem Dokument nicht beantwortet werden. <i>Material Gap: Keine Informationen zu Versicherungspolicen, Deckungssummen oder Selbstbehalten im vorliegenden Nutzungsvertrag. Nur Hinweis auf separate Bürgschaft für Haftung. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Tax Structure	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext zu GewStG §29 oder UStG §15a enthalten. Nur Pachtvertrag vorliegend.</i>
Open Liabilities	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält eine auflösende Bedingung (§ 14), wonach der Vertrag unter der Bedingung steht, dass eine rechtswirksame und widerspruchsfreie Genehmigung erwirkt wird. Dies impliziert, dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (02.07.2007) die Genehmigung noch nicht endgültig war oder dass das Risiko von Widersprüchen/Klagen (§ 70, § 74 VwGO) vertraglich auf den Anlagenbetreiber abgewälzt wird, da bei Nicht-Erteilung der Genehmigung der Vertrag hinfällig wird. Es werden keine laufenden Klagen oder Anhörungen im Text explizit genannt, aber die Bedingung signalisiert ein Restrisiko der Genehmigungssicherheit. Zudem besteht ein vorvertragliches Rücktrittsrecht des Anlagenbetreibers, falls keine

Category	Status / Details
	ausreichende Rangstelle im Grundbuch erreicht werden kann (§ 2 Abs. 2). <i>Vertrag steht unter der auflösenden Bedingung der 'rechtswirksamen und widerspruchsfreien Genehmigung'. Dies ist ein klassisches Risiko-Indikator für potenzielle oder abgeschlossene Widerspruchsverfahren. Keine explizite Nennung aktueller Klagen, aber die Bedingung selbst ist ein Red Flag für die Rechtssicherheit zum Zeitpunkt der Unterzeichnung.</i>

Land Security Status Map

WEA	Status	Owner	Parcel	Contract
-----	--------	-------	--------	----------

Project Location Map



WEA	Lat	Lng	Address	Status
-----	-----	-----	---------	--------

Action Items

	Domain	Recommendation
	Land	Der genaue Standort (Gemarkung, Koordinaten) und der formale Lageplan können nicht verifiziert werden, da der vorliegende Kontext nur Auszüge aus dem Nutzungsvertrag enthält und der Erläuterungsbericht oder der Lageplan fehlt. Obwohl die Gemeinde Lamstedt (Samtgemeinde Börde Lamstedt, Landkreis Cuxhaven) identifiziert ist, fehlt in den vorgelegten Dokumenten die spezifische rechtliche Verankerung für die räumliche Definition des Projekts.
	Permits	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält keine Informationen über den aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG (Antrag, Erteilung, Anzeige) oder den baulichen Status der Anlagen. Dies stellt eine kritische Informationslücke dar, da die Rechtswirksamkeit der Nutzung und die EEG-Compliance ohne Nachweis der Immissionsschutzgenehmigung (§ 6 BImSchG) oder Inbetriebnahmeanzeige (§ 15 BImSchG) nicht geprüft werden können.
	Permits	Die konkrete Anzahl der Windenergieanlagen ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ableitbar, was eine vollständige Prüfung der BImSchG-Genehmigungsumfänge und des erforderlichen Bürgschaftsvolumens unmöglich macht.
	Permits	Die technischen Spezifikationen der Windenergieanlagen (Typ, Nabenhöhe, Rotordurchmesser) fehlen vollständig, wodurch eine Prüfung der Konformität mit der erteilten Immissionsschutzgenehmigung und den Auflagen des Erläuterungsberichts nicht möglich ist.
	Permits	Die gesamte installierte Leistung und die technischen Spezifikationen der Windkraftanlagen sind in den bereitgestellten Auszügen des Pachtvertrags nicht angegeben, was eine Überprüfung der Projektgröße und der EEG-Konformität verhindert. Das Fehlen der BImSchG-Genehmigung oder der technischen Anhänge stellt eine wesentliche Informationslücke für die Finanzmodellierung und Due Diligence dar.
	General	Die Handelsregisternummer der Projektgesellschaft DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG fehlt im vorliegenden Kontext, was eine vollständige Identifikation und Prüfung der Eintragung im Handelsregister verhindert.
	General	Der vorliegende Nutzungsvertrag identifiziert lediglich die DWP GmbH & Co. Windkraft E+V KG und deren persönlich haftende Gesellschafter, enthält jedoch keine Angaben zu den Kommanditisten oder dem vollständigen Investorenkreis, was eine lückenlose Due Diligence der wirtschaftlich Berechtigten verhindert.
	Permits	Es liegen keine Netzanschlussverträge oder Einspeisezusagen vor, sodass die technische Realisierbarkeit und die EEG-Fähigkeit des Projekts nicht verifiziert werden können.

	Domain	Recommendation
	Permits	Es liegen keine Belege für die planerische Einordnung als Vorranggebiet im Regionalplan oder für die baurechtliche Zulässigkeit der Windenergieanlagen (WEA) vor. Der erwähnte Bebauungsplan Nr. 42 bezieht sich ausschließlich auf Wegeflächen, sodass unklar ist, ob die WEA-Standorte als privilegierte Nutzung nach § 35 BauGB oder durch einen Konzentrationsplan gedeckt sind.
	Land	Die spezifischen Flurstücksnummern, die vom Nutzungsvertrag erfasst werden, werden in den vorliegenden Auszügen nicht offengelegt, was eine Überprüfung der Abdeckung der Standortkontrolle und der Rechtssicherheit des Titels verhindert. Der Vertrag unterliegt einer auflösenden Bedingung (§ 14), die eine rechtsgültige und unangefochtene Genehmigung erfordert, wodurch bis zur Erfüllung der Bedingung rechtliche Unsicherheit bezüglich des endgültig gesicherten Gebiets besteht.
	Land	Keine aktuellen Grundbuchauszüge (Abt. II/III) vorliegen; bestehende Belastungen wie Hypotheken oder Vorkaufsrechte sind unklar, obwohl der Nutzungsvertrag die Abgabe von Rangrücktrittserklärungen durch die Gemeinde Lamstedt vorsieht.
	Land	Der Flächennutzungsvertrag begründet eine verbindliche Verpflichtung zur Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit für Kabel und Zufahrtsstraßen, die tatsächliche Grundbucheintragung ist jedoch noch nicht bestätigt und in den vorgelegten Auszügen fehlen konkrete Flurnummern.
	Land	Es liegen keine technischen Nachweise zur Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Mindestabstände (z. B. 10H-Regelung) oder der Anforderungen des § 35 BauGB vor; die dokumentierte vertragliche Verpflichtung zur Eintragung von Abstandsbaulasten ersetzt keine Prüfung der tatsächlichen räumlichen Compliance.
	Land	Die vereinbarte maximale Bankbürgschaftshöhe von 25.000 € pro WEA erscheint im Verhältnis zu den erwarteten Rückbaukosten (insb. Fundamentbeseitigung bis 1 m Tiefe) unzureichend. Zudem fehlt eine explizite Klausel zur Anpassung der Bürgschaft bei Kostensteigerungen oder Inflation, was ein finanzielles Risiko für die Projektgesellschaft darstellt.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält keine Dokumentation der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 BNatSchG oder der erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nach § 45 BNatSchG, was eine wesentliche Lücke im Genehmigungsstatus darstellt.

	Domain	Recommendation
	Permits	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält keine technischen Daten zu Immissionsschutz (TA Lärm) oder Schattenwurf (22./32. BImSchV), was eine Due-Diligence-Prüfung der konformen Ausgestaltung der Baugenehmigung nach BImSchG §6 unmöglich macht.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für die Erfüllung der Luftfahrtskennzeichnungspflichten (AVV Kennzeichnung) oder die Aktivierung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (EEG § 9) vor. Zudem fehlen entscheidende Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung (DFS) und des Wehrbereichs, was ein fundamentales Genehmigungs- und Betriebsrisiko darstellt.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Economics	Es liegen keine Verträge oder Nachweise zur Direktvermarktung nach § 35a EEG oder zur Marktpremie nach § 20 EEG vor, sodass die rechtliche und wirtschaftliche Absicherung der Stromerträge nicht prüfbar ist.
	Economics	Der Stromabnahmevertrag (PPA) liegt nicht vor, wodurch die Cashflow-Sicherheit, die Bonität des Abnehmers und die konforme Ausgestaltung der EEG-Vergütungsmechanismen (Marktpremie oder Direktvermarktung) nicht prüfbar sind.
	Economics	Der Nutzungsvertrag enthält Klauseln zur Sicherung eines finanzierenden Kreditgebers (Sicherungsübereignung, Eintrittsrecht), was auf bestehende Senior Debt hindeutet; spezifische Details zur Finanzierungsstruktur (Covenants, Recourse, Equity) sind jedoch nicht offengelegt.
	Economics	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält keine Angaben zur Projektfinanzierungssicherung (z. B. Grundschuld, Forderungsabtretung, Step-in-Rechte), was eine Bewertung der Bondworthiness unmöglich macht und ein erhebliches Transaktionsrisiko darstellt.
	Economics	Es liegt kein Wartungs- und Instandhaltungsvertrag (O&M) vor, wodurch operative Risiken wie Verfügbarkeitsausfälle und Instandhaltungskosten ungedeckt sind. Dies stellt ein erhebliches wirtschaftliches Risiko für die Cashflow-Prognose dar.
	Economics	Die vorliegenden Dokumente beschränken sich auf flächenrechtliche Nutzungsverträge und enthalten keine Hersteller-Werkverträge, sodass die technische Gewährleistung nach §§ 631 ff BGB sowie Haftungs-Caps und Inspektionspflichten nicht verifiziert werden können.
	Economics	Der vorliegende Nutzungsvertrag enthält keine Angaben zu Versicherungspolicen, Deckungssummen oder Selbstbehalten; es wird lediglich auf eine separate Bürgschaft für Haftungsfragen verwiesen, was eine Due-Diligence-Prüfung der versicherungstechnischen Absicherung unmöglich macht.

	Domain	Recommendation
	Permits	Der Nutzungsvertrag ist mit einer auflösenden Bedingung (§ 14) versehen, die auf den Erwerb einer rechtswirksamen und widerspruchsfreien Genehmigung abstellt. Dies signalisiert ein Restrisiko hinsichtlich der endgültigen Rechtssicherheit der Immissionsschutzgenehmigung gemäß BImSchG § 6, da potenzielle Widerspruchs- oder Klageverfahren (VwGO §§ 70, 74) den Vertrag hinfällig machen könnten.
	Regulatory	Rückbaubürgschaft amount (25000 EUR) appears insufficient vs. expected Rückbaukosten.

Auto-generated by LAI · DDiQ v1. Does not substitute legal review.